



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **52772/2016** del ruolo generale

TRA

Parte_1 **e** *Parte_2*

elettivamente domiciliate in Roma, Via Appia Nuova n. 154, presso lo studio degli Avv.ti Alfonsina De Rosa e Antonio Costa, che le rappresentano e difendono, giusta procura a margine dell'atto di citazione. –ATTORI–

E

MURATORI *CP_1*

–CONVENUTO-CONTUMACE–

E

MURATORI *CP_2*

–CONVENUTO-CONTUMACE–

E

MURATORI SALVATORE

–CONVENUTO-CONTUMACE–

OGGETTO: divisione – indennità di occupazione per godimento esclusivo del bene comune.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.7.2016, le sorelle germane *Parte_1* e *Parte_2* [...] convenivano in giudizio gli altri loro germani *Parte_3* *Controparte_3* e *Controparte_4*

Deducevano all'uopo **a)-** che, per atto del Notaio *Per_1* di Roma, in data 9.10.1990, avevano, unitamente agli stessi germani convenuti, alla madre *Persona_2*, poi deceduta, e al germano *Persona_3*, anch'esso successivamente deceduto, acquistato, dalla *Org_1*, poi *CP_5*, quali tutti eredi legittimi del relativo assegnatario, *Parte_4* la proprietà dell'appartamento sito in **Roma alla Via Tuscolana n. 1042, distinto al NCEU dello stesso Comune al foglio 961, particella 569, subalterno 9**, per quote rispettivamente pari a 10/90, i germani, e a 30/90, la madre; **b)-** che, a seguito del decesso di quest'ultima (13.12.2008) e quindi del germano *Per_3* (9.12.20211), i superstiti germani *Parte_1* e *Parte_2* (attrici), *Parte_3* *Controparte_3* e *Controparte_4* (convenuti) erano divenuti comproprietari del detto immobile, in ragione di quota pari a **18/90** ciascuno; **c)-** che ogni tentativo delle attrici di addivenire quindi alla divisione dell'immobile stesso era rimasto senza esito; **d)-** che, a far tempo dall'1.1.2012, ossia subito dopo il decesso del germano *Per_3* (9.12.2011), l'immobile in comunione si trovava nel possesso esclusivo dei germani convenuti.

E concludevano pertanto chiedendo –che venisse disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sul descritto immobile, con relativa divisione tra tutti i comunisti, e -che i convenuti venissero condannati al pagamento di indennità, per l'occupazione esclusiva dell'immobile stesso dall'1.1.2012, di importo commisurato al suo valore locativo; con vittoria di spese, da distrarsi.

I convenuti non si costituivano nel presente giudizio.

Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Prof. *Per_4* [...] volta ad accertare il valore commerciale e locativo del bene oggetto di comunione nonché la relativa conformità urbanistica e catastale e divisibilità in natura; e veniva altresì assunta la testimonianza della Sig.ra *Testimone_1*.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 24.10.2019.

All'udienza dell'1.10.2020, la parte attrice rinunciava alla domanda di divisione, ed insisteva nella sola domanda di condanna dei convenuti al pagamento della richiesta indennità di occupazione.

Alla stessa udienza dell'1.10.2020, avendo l'unica parte costituita in tal senso precisato le proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge, per il deposito di sole comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Della contumacia dei convenuti

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti *Parte_3*, *CP_3* [...] e *Controparte_4* i quali, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente giudizio.

II]- Della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divisione

In ordine alla domanda di divisione dell'immobile oggetto di comunione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per intervenuta espressa rinuncia da parte delle attrici (v. verbale ud. 1.10.2020).

È necessario, sul punto, tuttavia osservare che detta rinuncia non è stata espressione di libera amministrazione degli interessi facenti capo alla parte rinunziante; ma è stata invece dettata dalla impossibilità di verificare la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, con conseguente inevitabile improcedibilità della domanda, quale dovuta alla indisponibilità dell'occupante a consentire il necessario sopralluogo da parte del nominato CTU (v. *Integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio*, p. 3 e s; cfr., *infra*, sub III.2).

III]- Della domanda di condanna al pagamento di indennità per esclusiva occupazione del bene comune

La domanda di condanna dei convenuti al pagamento di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile oggetto in comunione, deve essere parzialmente accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.

1)- Risulta *per tabulas* che l'immobile in discussione, sito, come detto, in **Roma alla Via Tuscolana n. 1042, distinto al NCEU dello stesso Comune al foglio 961, particella 569, subalterno 9**, sia attualmente di proprietà comune dei germani *Parte_1* e *Parte_2* [...] (attrici), *Parte_3* *Controparte_3* e *Controparte_4* (convenuti) in ragione di quota pari a **18/90** ciascuno, corrispondente a **1/5**, per averlo essi acquistato, unitamente alla madre *Persona_2* ed al germano *Persona_3*, in eguali quote di **10/90** i germani e nella quota di **30/90** la madre (v. atto di compravendita a rogito del Notaio *Per_1* di Roma, in data 9.10.1990), e per essere essi quindi succeduti, *ab intestato*, in pari misura, nelle quote degli

ultimi due – *Persona_2* e *Persona_3* – alla loro morte (v. denunce di successione, in fascicolo di parte attrice).

2)- L'immobile in comunione risulta, dal gennaio 2012, occupato, in via esclusiva, dal solo convenuto *Parte_3* che vi abita colla propria famiglia, così come chiaramente emerge dalle dichiarazioni rese dalla teste *Testimone_1*, la quale riferisce che, nel mese di gennaio del 2012, dopo la morte di *Persona_3*, germano di tutte le parti in causa, avvenuta nel dicembre precedente, accompagnando la madre, *Parte_1*, presso l'immobile in discussione, poté constatare che le serrature erano state cambiate e, suonato quindi il campanello, che esso era occupato dallo "zio *Pt_3*" col figlio piccolo, e che lo stesso zio manifestò, nell'occasione, l'intenzione di rimanervi ad abitare senza dividerlo con la sorella (v. verbale ud. 24.10.2019). Situazione che, in assenza di elementi significativi di segno diverso, deve presumersi si sia protratta sino al presente, tenuto anche conto dell'indicativa circostanza che il nominato CTU, non ha mai potuto accedere all'immobile per eseguire il disposto necessario sopralluogo, a causa dell'ostativa condotta passiva del detto *Parte_3* il quale non ha mai dato riscontro alcuno alle numerose raccomandate da esso CTU all'uopo, a lui e agli altri convenuti, inviate in data 2.10.2017, 16.10.2017 e 19.11.2018, per tal modo non rendendo, di fatto, possibile l'accesso stesso (v. doc allegati alla ctu – dai quali si evince anche che lo stesso CTU, recatosi direttamente sul posto in data 30.11.2018 e 5.12.2018 e suonato al citofono contrassegnato con i cognomi *Persona_5*, non ottenne alcuna risposta).

Mentre, in assenza di altri elementi probatori in tal senso, la semplice circostanza di non aver dato riscontro alcuno alle raccomandate appena descritte, anche a loro inviate dal CTU, non consente di per sé, di affermare in alcun modo che l'immobile in discussione sia stato mai occupato anche dai convenuti germani *Controparte_3* e *Controparte_4* con la conseguenza che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione deve, nei confronti degli stessi, essere disattesa.

3)- Per quanto appena esposto sub 2), la domanda in esame deve essere accolta nei confronti del detto germano *Parte_3*, per il quale l'occupazione esclusiva è invece, come detto, provata; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *"in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del proprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro proprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità"* (così, Cass. Civ. n. 5156/12; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 20394/13, n. 14213/12, n. 7881/11, n. 17208/08).

4)- Diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla parte attrice, l'indennità in esame può tuttavia essere riconosciuta solo con decorrenza dalla domanda (30.7.2016), e non già dal giorno dell'inizio dell'occupazione esclusiva (gennaio 2012); poiché, in assenza di documentate precedenti richieste, vale il principio per cui *“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”* (così Cass. Civ. n. 2423/15; conf. Cass. Civ. n. 24647/10, n. 13036/91).

5)- Ciò detto, l'indennità di occupazione da **Parte_3** dovuta alle attrici, da commisurarsi al valore locativo del bene di proprietà comune (v. Cass. Civ. n. 17876/19; n. 20394/13; n. 5504/12; n. 1528/82) deve, sulla base delle risultanze, qui integralmente condivise, della consulenza tecnica d'ufficio elaborata dal prof. **Per_4** (v. integrazione ctu, pp. 42 e ss.), essere liquidata, all'attualità, nell'importo di complessivo di € **6.277,80** per ciascuna delle attrici stesse, secondo il seguente calcolo analitico: **i)**- valore locativo mensile relativo all'anno 2016, pari € 677,45, moltiplicato per 5 mesi di occupazione decorrenti dal 30.7.2016, data di notifica dell'atto di citazione, al 31.12.2016 = € **3.387,25**; **ii)**- valore locativo mensile relativo all'anno 2017, pari a € 682,95, moltiplicato per 12 mesi di occupazione relativi allo stesso anno = € **3.414,75**; **iii)**- valore locativo mensile relativo agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, pari, per sostanziale omogeneità di situazione di mercato, all'importo di € 682,95, quale rilevato per l'anno 2017, moltiplicato per 39 mesi + 22/30, dall'1.1.2018 alla data del 22 marzo 2021 = € **24.587,03**; **iv)**- valore locativo complessivo relativo al periodo corrente dal 30.7.2016 all'attualità (i + ii + iii), pari a € **3.387, 25 + € 3.414,75 + € 24.587,03 = € 31.389,03**; **v)**- indennità per quota di spettanza di ciascun comunista, pari a 1/5 del totale di € **31.389,03 = € 6.277,80**.

Trattandosi pur sempre di liquidazione in termini equitativi, l'importo complessivo così determinato deve essere aumentato degli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Deve per contro essere dichiarata inammissibile la richiesta di condanna al pagamento della stessa indennità per il tempo a venire, sino alla cessazione del godimento esclusivo, siccome domanda nuova, formulata, per la prima volta, colla comparsa conclusionale.

IV]- Del regolamento delle spese processuali

Nei rapporti tra le attrici ed il convenuto *Parte_3*, le spese seguono la soccombenza sulla domanda di condanna al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile di proprietà comune, e sono liquidate, come in dispositivo integralmente a carico di quest'ultimo; dovendosi, con riferimento alle disposizioni dettate in tema di compensazione dall'art. 92 II c.p.c., osservare che, come detto, la rinuncia alla domanda di divisione, da parte delle attrici, non è stata frutto di libera scelta difensiva, come tale implicante soccombenza, ma è stata, diversamente, resa necessaria dalla passiva condotta ostativa tenuta da esso occupante, il quale, come detto (v. *supra*, sub III.2), non ha reso possibile il sopralluogo necessario alla verifica – imprescindibile a fini divisionali – della conformità urbanistica e catastale dell'immobile oggetto della domanda stessa.

Nei rapporti tra le attrici ed i convenuti *Controparte_3* e *Controparte_4* le spese non sono ripetibili, stante la contumacia di questi ultimi.

V]- Delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio

Per le medesime ragioni appena esposte sub IV], le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, debbono essere definitivamente poste integralmente a carico di esso convenuto *Parte_3*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara contumaci i convenuti *Parte_3* *Controparte_3* e *CP_4*

[...]

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile sito Roma alla Via Tuscolana n. 1042, distinto al NCEU dello stesso Comune al foglio 961, particella 569, subalterno 9, come da *Parte_1* e *Parte_2* proposta nei confronti di *Parte_3*, *Controparte_3* e *Controparte_4*

-respinge la domanda di condanna al pagamento di indennità per esclusiva occupazione del bene comune, come da esse attrici proposta nei confronti dei convenuti *Controparte_3* e *Controparte_4*

-accoglie detta ultima domanda, come proposta nei confronti di *Parte_3*, e, per l'effetto,

-condanna quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € **6.277,80**, in favore di ciascuna delle attrici *Parte_1* e *Parte_2*, oltre interessi legali, su detta sorte capitale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

-condanna esso convenuto *Parte_3* al rimborso, in favore delle attrici, delle spese del presente giudizio, che liquida, in complessivi € **8.000,00**, di cui € **759,00** per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge; da distrarsi in favore degli **Avv.ti Alfonsina De Rosa e Antonio Costa**, dichiaratisi antistatari;

-dichiara le spese stesse non ripetibili, nei rapporti tra le attrici e i convenuti *CP_3* [...] e *Controparte_4*

-pone le spese di ctu, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente integralmente a carico del convenuto *Parte_3*.

Così deciso, in Roma, il 22 marzo 2021.

Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan